主題：法律行為[1]

壹、概說

在討論法律行為之前，必須先了解法律事實，所謂法律事實，乃是足以發生一定法律效果之社會事實[2]。

而法律事實之分類，圖示如下[3]：

<table>
<tr><td rowspan="6">法律事實</td><td rowspan="4">人的行為</td><td rowspan="3">適法行為</td><td rowspan="2">表示行為</td><td>法律行為</td><td>意思表示</td></tr>
<tr><td colspan="2">準法律行為</td></tr>
<tr><td>非表示行為</td><td colspan="2">事實行為</td></tr>
<tr><td rowspan="2">違法行為</td><td colspan="3">侵權行為</td></tr>
<tr><td colspan="3">違約行為</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他</td><td colspan="4">自然事件</td></tr>
<tr><td colspan="4">自然狀態</td></tr>
</table>

一、表示行為與非表示行為

所謂的表示行為，係指表現內心的意思內容之行為；而非表示行為（事實行為），係指不以表現內心的意思內容為必要，而無關於心理的行為[4]。

表示行為		非表示行為	
締結契約	民法第 153 條第 1 項	無主物先占	民法第 802 條
拋棄動產所有權	民法第 764 條第 1 項	無因管理	民法第 172 條
買受人解除契約	民法第 359 條本文	埋葬物之發現	民法第 808 條

二、法律行為與準法律行為

所謂**法律行為，係指以意思表示為要素，因意思表示而發生一定私法上效果的法律事實**；所謂的準法律行為，係指**無論當事人所企圖實現的法律效果為何**，在當事人為表示行為後，**法律即依據其規定而賦予一定的法律效果**[5]。其分類圖示如下[6]：

---

[1] 此課輔講義大量參酌顏佑紘老師 114-1 開設的民法總則上課講義，有援引之處不一一列舉。
[2] 陳聰富，民法總則，4 版，頁 193，2022 年。
[3] 此圖簡化自陳聰富，註 2，頁 194。
[4] 王澤鑑，民法總則，增補新版，頁 317、318，2024 年。
[5] 陳聰富，註 2，頁 194、195。
[6] 主要整理自陳聰富，註 2，頁 194–197；王澤鑑，註 4，頁 321、322。

法律行為	單獨行為	當事人一方的意思表示而成立的行為	e.g.所有權之拋棄（民法第 764 條）
	多方行為	需有兩個以上當事人意思表示的參與所成立的法律法律行為（包含契約、合同行為）	e.g.負擔行為（債權行為）、處分行為（物權行為）
準法律行為	意思通知	行為人為一定的表示行為，但不論行為人所企圖實現的法律效果，依法律發生	e.g.解約前催告（民法第 254 條）
	觀念通知	通知某種事實，而法律對其賦予一定的法律效果	e.g.債權讓與之通知（民法第 297 條）
	感情表示	感情的表示，法律對其賦予一定的法律效果	e.g.對於配偶與他人合意性交行為之宥恕（民法第 1053 條）

三、法律行為之成立與生效

法律行為上，學說上區分法律行為之成立要件與生效要件[7]；然而亦有學說認為兩者的區分並無實益[8]。不過基於考試實用性的考量，還是予以區分如下，不過多數內容還是散落於各章節，因此在此處僅是以圖表簡單說明，藉此建立體系性的思考[9]：

<table>
<tr><td rowspan="8">法律行為</td><td rowspan="5">成立要件</td><td rowspan="3">一般要件</td><td colspan="2">當事人</td></tr>
<tr><td colspan="2">標的</td></tr>
<tr><td colspan="2">意思表示</td></tr>
<tr><td rowspan="2">特別要件</td><td>要式行為（民法第 73 條本文）</td><td>方式之踐履</td></tr>
<tr><td>要物行為</td><td>標的物交付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">生效要件</td><td rowspan="3">一般要件</td><td colspan="2">當事人具有完全行為能力</td></tr>
<tr><td rowspan="3">標的</td><td>可能（民法第 246 條第 1 項本文）</td></tr>
<tr><td>確定（民法第 200、208 條）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>適法（民法第 71 條本</td></tr>
</table>

[7] 王澤鑑，註 4，頁 314。
[8] 陳自強，民法總則法律行為—民法講義 I，5 版，頁 340–342，2023 年。
[9] 圖表參考自王澤鑑，註 4，頁 315。

				文）
				妥當（民法第 72 條）
			意思表示一致（民法第 153 條第 1 項）	
		特別要件	附條件、期限	
			處分權（民法第 118 條第 1 項，僅限於處分行為，若為負擔行為無此要求）	

四、負擔行為與處分行為

所謂的**負擔行為，係指以發生債權債務為其內容的法律行為，亦稱為債權（務）行為**；**處分行為係指直接使某種權利發生、變更、消滅的法律行為**，其中又以處分行為的標的為物權或其他無體財產權區分為物權行為與準物權行為[10]。

負擔行為：以發生債權債務為其內容的法律行為		
處分行為：直接使某種權利發生、變更、消滅的法律行為	物權行為	以物權為標的
	準物權行為	以其他無體財產權為標的

貳、意思表示

意思表示	客觀要素	表示行為	表意人外觀上有足以使人認為其在表示某種法律效果意思的行為	必要要素
	主觀要素	行為意思	表意人就其外部從事的表示行為，內心具有自覺或認識	必要要素
		表示意思	表意人內心意識其表示行為具有某種法律意義、得發生某種法律效果的意思	有爭議 ➢ 學說：並非必要要素 ➢ 陳聰富：為必要要素
		效果意思	表意人內心有依其表示行為發生特定法律效果的意思	並非必要要素

意思表示形成、傳遞 此部分主要處理錯誤、詐欺、脅迫等問題

↓

[10] 王澤鑑，註 4，頁 323、324。

意思表示成立 此部分主要處理意思表示構成要素欠缺的效力等問題
↓
意思表示生效 此部分主要處理何謂送達、非完全行為能力人等問題
↓
意思表示合致（法律行為成立） 此部分主要處理意思表示是否合致等問題
↓
法律行為生效 此部分主要處理民法第 71、72、246 條或要式、物行為等問題

所謂的**意思表示，係指表意人將其內心上期望發生某種法律效果之意思，表示於外部之行為**[11]。而法律行為與意思表示之區分有其困難之處，尤其是單獨行為。是以，姑且可以理解為意思表示為手段，法律行為為目的[12]。

一、要件

在討論意思表示之構成要素前，首先需要理解並非欠缺下列其一，意思表示即會不成立，下列要素僅是理想上健全的意思表示所應具備的要件，然而並不等於意思表示會不成立[13]，而是需要討論個別要件欠缺後之效果為何。至於欠缺要件而是否要使其成立，涉及意思自主與信賴保護之衝突。

(一) 表示行為

所謂**「表示行為」，係指表意人外觀上有足以使人認為其在表示某種法律效果意思的行為**。例如：於房地買賣契約書上簽名的行為。此一要素，屬意思表示的客觀要素[14]，此為意思表示之必要要素，並無疑義[15]。

(二) 行為意思

所謂**行為意思，即表意人就其外部從事的表示行為，內心具有自覺或認識**。須注意者，受脅迫者仍有行為意思，然處於意思表示不自由之狀態，而導致有瑕疵，兩者概念不同，應予區辨[16]。例如：

案例：甲受黑道大哥乙抓著手臂強制在出售房地產的契約上用印

[11] 陳聰富，註 2，頁 207。
[12] 陳自強，註 8，頁 39。
[13] 換言之，下述四個要件僅是「構成要素」，與欠缺後會失效的「必要要素」並不相同
[14] 陳忠五，意思表示「不成立」與意思表示「有瑕疵」的區別－最高法院 109 年度台上字第 1431 號判決簡析，台灣法律人，1 期，頁 159，2021 年。
[15] 王澤鑑，註 4，頁 429。
[16] 陳自強，註 8，頁 252、253。

通說上認為，**基於對當事人之意思自主之最低尊重**，若當事人根本無行為意思，亦不應使其受拘束，**而為意思表示之必要要素**[17]。

(三) 表示意思

所謂**表示意思，指表意人內心意識其表示行為具有某種法律意義、得發生某種法律效果的意思**[18]。須注意者，表意人僅需知悉表示行為有某種法律意義即可，無須特定到何種法律效果之程度。

然而欠缺表示意思是否會使得意思表示不發生效果，學說上爭議頗大：

案例：甲在拍賣會場舉手招呼友人，結果被認為應買，甲舉手之意思表示是否發生效力？

此案中，甲之行為在交易習慣可認為默示之意思表示，然甲當下並沒有認識到其拍賣會場舉手有發生某種法律效果之意思，**此時即欠缺表示意思，此時甲之意思表示仍生效**[19]？

陳忠五老師認為表示意思並非必要要件，**表意人內心是否有表示意思，相對人難以查證，因此基於交易安全之保護，應該認為表示意思並非必要要件**，意思表示仍生效力，表意人僅得以錯誤規定撤銷[20]。

陳聰富老師認為，**表示意思仍為意思表示之必要要件**，若有欠缺則不生效力，**否則無法解釋為何好意施惠行為不生拘束效力**，惟意思表示是否具備表示意思，則應客觀解釋意思表示，**自理性第三人的客觀判斷，表意人之行為足以令相對人信賴其認識將發生某種法律效果，此時即應承認表意人具有表示意思**，如此即可解

[17] 陳忠五，註 14，頁 159；通說可參考陳聰富，當事人的締約意思──效果意思或表示意思，月旦法學雜誌，327 卷 327 期，頁 80，2022 年；類似見解可參考陳自強，註 8，頁 252、253。然而應該注意的是陳忠五老師認為此時應該是意思表示「不成立」，而陳自強老師認為應該是適用民法第 75 條而使得意思表示「無效」，效果可說完全沒有差別。

[18] 陳忠五，註 14，頁 159；王澤鑑，註 4，頁 428。須注意者，表示意思亦有定義為：有使存於內部之效力意思與其表現於外部之行為相聯絡之意思（參最高法院 101 年度台上字第 1025 號民事判決），若依照實務見解之定義，如甲將賣出 A 屋之信件寫好後放在抽屜內未寄出，亦未有表示意思，然而此亦涉及意思表示是否發出之問題。

[19] 下面的各位老師的學說分類可能跟陳聰富老師文章中的不太一樣，建議還是以老師的見解為準。

[20] 陳忠五，註 14，頁 162；王澤鑑，註 4，頁 429、430。應該注意者王澤鑑老師主張此時應該要類推適用錯誤之規定撤銷。

決交易安全不受保障的問題[21]。

如果覺得陳聰富老師的見解很難理解的話，舉一例說明：

案例：甲和乙共進晚餐，乙詢問甲是否可以開車帶乙回家，甲基於紳士風度，便一口答應。

此為好意施惠之行為的常見案例，在此情況下通常認為甲答應之行為並無法律上的拘束力[22]，其原因便是在於甲、乙在當下的脈絡並不會認為該對答具有法律上的意義，而欠缺表示意思，然而若按照陳忠五老師的見解，便會造成此時好意施惠行為即便欠缺表示意思，而仍有法律上之拘束力。

(四) 效果意思

效果意思係指表意人內心有依其表示行為發生特定法律效果的意思，例如，內心有簽名於契約書使之發生房地買賣權利義務的意思[23]。

應該注意的是，效果意思與表示意思並不相同，前者，係以發生「特定」法律效果為必要，後者，僅需認識到具有某種法律意義即可。因此可以推論出，具有效果意思者，通常具有表示意思，檢討順序上應該先確定有表示意思再確定有效果意思。

有疑問者，效果意思是否為意思表示之必要要素？舉最高法院109年度台上字第1759號民事判決[24]事實為例：

案例：藝術家甲創作五百多幅作品，遭A公司放在網路上供他人下載或使用，甲認為A公司侵害其著作權，A公司抗辯A公司負責人乙於甲參加A之作品展覽時，有拿其同意在網路上使用的授權書給甲簽名，甲則再抗辯當下其簽名是因為誤認為該授權書簽名僅是對於該次展覽的授權所以才會簽名，對於後續的授權並無同意。

本件應如何處理？討論如下：

延伸討論：效果意思是否為意思表示之必要要素？

通說採否定見解認為，**效果意思相對人難以察覺，因此為了保障交易安全，故並非必要要素**，若當事人有欠缺效果意思的情況，

[21] 陳聰富，註17，頁83–89；陳自強，註8，頁254、255。
[22] 不然在這種情況下甲還要負擔債務不履行的責任也太可怕了吧這個社會……。
[23] 陳忠五，註14，頁159。
[24] 該案件目前仍繫屬於最高法院審理中。

僅係有錯誤得撤銷或是通謀虛偽無效之效果[25]。

然而實務亦有判決採取肯定見解，認為欠缺效果意思，該意思表示即不成立[26]。

本件甲對於授權書包含供網路上使用同意之特定法律效果並無認識，是以，欠缺效果意思，若採取肯定說者，此時意思表示仍成立生效，僅是甲得否可依錯誤撤銷的問題；若採取前述的否定說者，則無法成立[27]。

肯否兩說究竟以何說可採，應採肯定說，最高法院之所以透過此種解釋的方式僅為了避免當事人因為錯誤撤銷權罹於民法第 90 條的一年除斥期間，而在個案上對於欠缺效果意思之當事人顯失公平。

然而實際上陳忠五老師認為，可以擴大相對人之告知義務，在相對人明知表意人有錯誤的情況下，依照誠實信用原則，應該告知相對人該錯誤之情事並確認表意人之真義為何，否則構成民法第 92 條之詐欺[28]。透過此種方法，可以緩和上述對於肯定說的疑慮。

二、意思表示之到達

民法第 94 條

對話人為意思表示者，其意思表示，以相對人了解時，發生效力。

民法第 95 條

I. 非對話而為意思表示者，其意思表示，以通知達到相對人時，發生效力。但撤回之通知，同時或先時到達者，不在此限。

II. 表意人於發出通知後死亡或喪失行為能力或其行為能力受限制

[25] 陳忠五，註 14，頁 161；陳聰富，註 17，頁 81、82；王澤鑑，註 4，頁 429；陳自強，註 8，頁 253。

[26] 「按法律行為以意思表示為基礎，意思表示由效果意思、表示意思及表示行為三要素構成；效果意思，係指表意人期以發生一定法律效果之內部主觀意思，表意人所為欠缺效果意思之表示，難認已為意思表示。」最高法院 109 年度台上字第 1431 號民事判決參照。應該注意的是，該判決下當事人已經錯過錯誤撤銷之期間，最高法院逼不得已才會透過此種解釋方法避免當事人無法救濟。

[27] 應該注意的是，本則裁判認定本件意思表示仍然成立生效，是以，前述否定說並非實務之穩定見解。

[28] 陳忠五，再論意思表示「不成立」與意思表示「有瑕疵」的區別－最高法院 109 年度台上字第 1066 號判決（機關簽署採購契約書案）及第 1759 號判決（藝術家簽署授權同意書案）簡析，台灣法律人，2 期，頁 181、182，2021 年。

者，其意思表示，不因之失其效力。

民法第 96 條

向無行為能力人或限制行為能力人為意思表示者，以其通知達到其法定代理人時，發生效力。

民法第 97 條

表意人非因自己之過失，不知相對人之姓名、居所者，得依民事訴訟法公示送達之規定，以公示送達為意思表示之通知。

意思表示之生效，區分對話與非對話意思表示而做不同規定，對話意思表示，係以相對人了解時發生效力；非對話意思表示則係以意思表示到達相對人時發生效力。

而所謂的達到，乃指**意思表示已經置於相對人可能支配之範圍，置於相對人居於隨時可了解其內容之地位的客觀狀態**[29]。

上述以圖表整理如下：

對話	相對人了解時，發生效力	
非對話	通知達到相對人時	發生效力
		若撤回先或同時到達，不生效力

而非完全行為能力人，因為其原則上無法獨立為法律行為，因此以接受或發出法律行為時判斷其行為能力，若非完全行為能力人，則由法定代理人代為或代受意思表示。

較有爭議者：書面郵寄掛號，郵務機關因不獲會晤相對人，而製作招領通知單是否發生意思表示發生效力？

延伸討論：最高法院 109 年度台上大字第 908 號民事裁定[30]

大法庭採取肯定說**認為相對人受招領通知時，表意人之意思表示已到達相對人而發生效力，不以相對人實際領取為必要**，理由有二：1.依一般社會觀念可期待相對人受通知後，於郵局營業時間前往領取郵件，該郵件置於相對人可隨時了解內容之狀態 2.可避免相對人以任意性行為左右非對話意思表示效力之發生時點[31]。

然而吳從周老師採取否定說，**以相對人實際領取之時間為意思表示到達之時**，其認為 1.依社會通念對到達概念之理解，應該有時間連續以及空間上之占有可能性為前提，**將信件寄存於郵局並且受限於郵局的**

[29] 陳聰富，註 2，頁 218；王澤鑑，註 4，頁 439；陳自強，註 8，頁 54。
[30] 礙於篇幅便不收錄全文，請同學務必自行查詢原文閱讀
[31] 像是相對人一直遲遲不去領郵件，那表意人的意思表示不就完全沒有辦法發生效力了嗎？

上班時間始得領取，無論在時間與空間的「支配範圍」上，都難以擴大評價為處於「隨時」知悉內容之可能性 2.如果寄件人可以證明是因為受領人**有故意拒絕領取郵件或者其他故意妨礙送達之積極行為時**，則應可透過誠信原則之解釋或者**民法第 101 條關於條件成就之規定，擬制其發生送達之效力**[32]。

王澤鑑老師、陳自強老師認為，**收件人受招領通知書之時，不能認為意思表示已經達到，因為該意思表示尚未進入相對人之支配範圍**，是以，**應以收件人得最早可以到達郵局領取之日**，避免收件人透過拒絕領取規避表意人之意思表示達到[33]。

另外，應注意者，現在電子設備逐漸發達，當事人之間透過電子設備進行通訊在所多有，此時如何判斷非對話之意思表示是否達到？

延伸討論：透過電子設備所為非對話意思表示之達到

就電子郵件而言，陳自強老師認為，雖然傳送電子郵件之時即處於隨時可以下載閱讀的狀態，然而並不應該認為此時意思表示已經達到，應區分相對人性質而異：1.若為機關行號，應於營業日開始時達到 2.若為非機關行號之個人，因為使用電腦之習慣有異，仍不應該將電子郵件與一般信箱相比擬，而無達到之效力[34]。

至於使用通訊軟體傳送簡訊等，目前有實務見解認為，除法律另有規定、當事人另有約定，或相對人能證明其客觀上有不能讀取之正當事由外，**應認以該電子文件進入該資訊系統之時，表意人之意思表示已達到相對人而發生效力**，不以相對人實際讀取為必要[35]。

[32] 吳從周，民事大法庭裁定選評之二：「掛號郵件製作招領通知單置於信箱」案──評最高法院 109 年度台上大字第 908 號裁定，月旦裁判時報，115 卷 115 期，頁 37、38，2022 年。
[33] 王澤鑑，註 4，頁 440–442；陳自強，註 8，頁 56。
[34] 陳自強，註 8，頁 58。
[35] 「按非對話而為意思表示者，其意思表示以通知達到相對人時，發生效力，民法第 95 條第 1 項定有明文。乃採達到主義。所謂達到，係指意思表示已進入相對人之支配範圍，置於相對人隨時可了解其內容之客觀狀態而言。是以表意人將其意思表示以電子文件方式發送至相對人指定之資訊系統者，除法律另有規定、當事人另有約定，或相對人能證明其客觀上有不能讀取之正當事由外，應認以該電子文件進入該資訊系統之時，表意人之意思表示已達到相對人而發生效力，不以相對人實際讀取為必要。」最高法院 112 年度台上字第 1566 號民事判決參照。此判決亦經臺灣新北地方法院 114 年度訴字第 1501 號民事判決引用。